

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4282/2536

นาง ฉันทนา วัฒนธร
นาง จิตติพร เวชปาน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900, มาตรา 904

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 46

โจทก์ทั้งสามฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ตามเช็ค เมื่อจำเลยรับว่าได้ส่งจ่ายเช็ค
พิพาทจริง เบื้องต้นต้องถือว่าโจทก์ทั้งสามเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่
จำเลยให้การว่าเป็นตัวแทนของโจทก์ทั้งสามนำเงินของโจทก์ทั้งสามไปลงทุนเล่น
แชร์น้ำมันกับ ช.จึงส่งจ่ายเช็คพิพาทไว้เป็นหลักฐาน เป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อ
ที่จะไม่ต้องรับผิดชอบตามเช็ค หน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงตกอยู่แก่จำเลย เมื่อ
จำเลยนำสืบฟังไม่ได้ตามที่ให้การต่อสู้ไว้จำเลยย่อมต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสาม ส่วน
เงินจำนวน 321,600 บาท ที่จำเลยรับไปจากโจทก์ที่ 2 นั้น จำเลยไม่ได้ฎีกาโต้เถียง
ว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดจึงต้องฟังว่าจำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ 2 คดีอาญา
มีผลชี้ขาดเพียงไม่มีมูลในเจตนากระทำผิดทางอาญาเท่านั้นทั้งคดีแพ่งที่โจทก์ทั้งสาม
ฟ้องก็มีใช้คดีแพ่งที่เกี่ยวข้องเนื่องกับคดีอาญาผลแห่งคดีอาญาดังกล่าวจึงไม่ผูกพันคดี
แพ่งนี้

โจทก์ที่ 1 และที่ 3 ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 344,196.87 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงิน 321,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และชำระเงินแก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 171,735 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงิน 160,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จและโจทก์ที่ 2 ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 533,769 บาทแก่โจทก์ที่ 2 กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในเงิน 482,100 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามสำนวนให้การทำงานองเดียวกันว่า ไม่มีมูลหนี้ระหว่างโจทก์ทั้งสามกับจำเลย โจทก์ทั้งสามไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยชำระเงินตามเช็ค และชำระเงินคืนขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คลงวันที่ 31 ธันวาคม 2528 จำนวนเงิน 321,000 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 2 มกราคม 2529 จนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องไม่ให้เกิน 23,196.87 บาท ชำระเงินตามเช็คลงวันที่ 31 ธันวาคม 2528 จำนวนเงิน 160,500 บาท และชำระเงิน 321,600 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 3 มกราคม 2529 และวันที่ 31 มีนาคม 2528 ตามลำดับจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ที่ 2 แต่ดอกเบี้ยในเงินตามเช็คคิดถึงวันฟ้องไม่ให้เกิน 11,469 บาท และดอกเบี้ยในเงิน 321,600 บาท คิดถึงวันฟ้องไม่ให้เกิน 40,200 บาท ชำระเงินตามเช็ค ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2528 จำนวนเงิน 160,500 บาทกับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 3 มกราคม 2529จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 3 แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องไม่ให้เกิน 11,235 บาท

จำเลยทั้งสามสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสามฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ตามเช็คเมื่อจำเลยรับว่าได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทดังกล่าวจริง ในเบื้องต้นต้องถือว่าโจทก์ทั้งสามเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมายจำเลยย่อมต้องรับผิดชอบในเช็คที่จำเลยให้การว่า เป็นตัวแทนของโจทก์ทั้งสามนำเงินของโจทก์ทั้งสามไปลงทุนเล่นแชร์น้ำมันกับนางชม้อยจึงส่งจ่ายเช็คพิพาทไว้เป็นหลักฐานนั้นเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อที่จะไม่ต้องรับผิดชอบเช็คพิพาท ดังนั้น หน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงตกอยู่แก่จำเลย เมื่อจำเลยนำสืบมาฟังไม่ได้ตามที่จำเลยให้การต่อสู้ไว้ จำเลยย่อมต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสาม ส่วนเงินจำนวน 321,600 บาท ที่จำเลยรับไปจากโจทก์ที่ 2 นั้น จำเลยไม่ได้ฎีกาโต้เถียงว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดจึงฟังได้ว่าจำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ 2 เช่นกัน สำหรับคดีอาญาที่จำเลยอ้างมีผลชี้ขาดเพียงไม่มีมูลในเจตนากระทำผิดทางอาญาเท่านั้น ทั้งคดีแพ่งที่โจทก์ทั้งสามฟ้องนี้ก็มีใช้คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ผลแห่งคดีอาญาดังกล่าวจึงไม่ผูกพันคดีแพ่งนี้ ทั้งสองพิพาทภาษานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยทั้งสามสำนวนฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สนัดหมายสวัสดิ์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-โสภณ รอดหิรัญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น